

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3763/2532

วิทยาลัย เอเซีย อา คเนย์
นาง ประภา เรืองวิทยากุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกการเงินของโจทก์ร่วมกับจำเลยอื่นรับเงินไว้แทนโจทก์แล้วไม่ส่งให้โจทก์ ขอให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยอื่นใช้เงินคืนโจทก์ เป็นการฟ้องเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินของโจทก์คืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 ซึ่งไม่มีอายุความ มิใช่การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดอันจะอยู่ในอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยอื่นรับเงินไว้แล้วไม่ส่งให้โจทก์ดังโจทก์ฟ้อง เพียงแต่จำเลยที่ 1 ประมาทเลินเล่อปล่อยให้จำเลยอื่นเอาเงินของโจทก์ไป ซึ่งโจทก์มิได้ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์เพราะเหตุละเมิดดังนี้ ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่นไม่ได้เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์โดยเป็นหัวหน้าแผนกการเงิน จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นลูกจ้างโจทก์โดยเป็นผู้ช่วยจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามและนามนิติสารมานัสฤดี ร่วมกันรับเงินไว้แทนโจทก์แล้วไม่นำลงบัญชีของโจทก์ตามระเบียบและไม่

นำเข้าฝากธนาคาร โดยร่วมกันนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 154,660.50 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่รับเงินแทนโจทก์และไม่เคยร่วมกับ จำเลยที่ 2 ที่ 3 รับเงินแล้วไม่มอบแก่โจทก์จำเลยที่ 2 ส่งมอบเงินที่ได้รับมาแก่ จำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ หากต้องรับผิดชอบก็เป็นจำนวนเงินเพียง 58,515 บาทเท่านั้นจำเลยที่ 3 ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน เก็บรักษาเงิน จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ก่อนศาลชั้นต้นสืบพยาน จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียก นายนิติสาร มานัสฤดี เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต และให้เรียก จำเลยร่วมว่าจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เคยไปช่วยงานจำเลยที่ 1 เป็นครั้งคราว แต่ไม่มีหน้าที่รับเงินแทนโจทก์ จำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบ หากจะต้อง รับผิดชอบก็เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,450 บาทขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 104,840.50 บาท จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 33,370 บาท จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 16,450 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีในต้นเงินของจำเลยแต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้คืน แก่โจทก์จนครบ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงิน 154,660.50 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความนำเสนอสืบรับกันว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 เมื่อระหว่าง เดือนเมษายน 2522 ถึงเดือนกรกฎาคม 2523 ขณะจำเลยทั้งสี่เป็นลูกจ้างโจทก์ มี จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าแผนกการเงิน จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ประจำแผนกการเงินจำเลย ที่ 3 ที่ 4 ได้รับคำสั่งจากโจทก์ให้มาช่วยงานในแผนกการเงินดังกล่าวเป็นครั้งคราว

ปรากฏว่าเงินโจทก์ขาดหายไปจากบัญชีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยที่ 1 ก่อนว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ได้
ทราบเรื่องยอดเงินขาดหายและผู้กระทำผิดมาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2523 โดยใน
การประชุมคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยโจทก์ ครั้งที่ 8/2523 ผู้รักษาการผู้อำนวยการ
โจทก์ ขณะนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่ดังกล่าว
ปรากฏตามรายงานการประชุมเอกสารหมายเลข 1 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีในวันที่ 5 ตุลาคม
2524 พันกำหนด 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่
1 กับพวกร่วมกันรับเงินไว้แทนโจทก์ แล้วไม่นำส่งโจทก์ โดยนำไปเป็นประโยชน์ส่วน
ตัว ขอให้จำเลยที่ 1 กับพวกคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ จึงเป็นการฟ้องเพื่อติดตามเอา
ทรัพย์สินของโจทก์คืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ซึ่งไม่มี
อายุความมิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดอันจะอยู่ในอายุความ
1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 ดังจำเลยที่ 1 ฎีกา คดี
โจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปคือ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนโจทก์หรือไม่ นายแสงศักดิ์ คงเจริญนายยืน ปาระเคน กับ นายประภา ประจักษ์ศุภนิติ พยาน
โจทก์ซึ่งนายแสงศักดิ์เป็นอุปนายกสภาวิทยาลัยโจทก์ นายยืนและนายประภาเคย
รักษาการผู้อำนวยการโจทก์และเคยเป็นผู้ดำเนินการโจทก์ตามลำดับเบิกความว่า
ขณะเงินของโจทก์ขาดหายไปจากบัญชีจำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าแผนกการเงิน ส่วน
จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่การรับจ่ายเงินและอยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่โจทก์วางไว้ตามเอกสารหมายเลข 10 ข้อ 8, 9, 12 และ 13 ที่
ระบุว่าเงินรายได้ทุกประเภทต้องนำลงบัญชีให้เรียบร้อยและนำเข้าธนาคารในโอกาส
แรกที่ทำได้ พร้อมทั้งแจ้งยอดแก่ผู้อำนวยการโจทก์ การรับเงินทุกครั้ง จะต้องมิใช่
เสร็จรับเงินตามแบบที่โจทก์กำหนด เล่มที่ เลขที่เรียงตามลำดับ ให้อยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่บัญชี และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน จำเลยที่ 1 มีหน้า

ที่นำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคาร เห็นว่า สำหรับจำเลยที่ 2 เป็นผู้ มีหน้าที่โดยตรงในการรับจ่ายเงิน ปรากฏตามบันทึกของจำเลยที่ 1 ตามเอกสาร หมายเลข จ.14 ว่า เงินที่จำเลยที่ 2 รับไว้ขาดหายไปถึง 104,840.50 บาท โดยมีบัญชี รายละเอียดวันที่เงินขาดเลขที่ของใบเสร็จ จำนวนที่นำส่งรวมทั้งจำนวนเงินที่ขาดส่ง ซึ่งจำเลยที่ 2 มิได้นำสืบโต้แย้งบัญชีนี้ ทั้งรับว่าได้ลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีดังกล่าว ด้วย นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังจะผ่อนชำระเงินดังกล่าวให้โจทก์ แต่ต่อมาเห็นว่าเงิน จำนวนมากจึงมิได้ชำระข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าเงินที่จำเลยที่ 2 ได้รับไว้แทนโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้ส่งให้โจทก์เป็นเงิน 104,840.50 บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเงินดังกล่าวแก่โจทก์ส่วนจำเลยที่ 1 นั้น ปรากฏหลักฐานตามบันทึก ของจำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข จ.14 ประกอบสมุดบัญชีเอกสารหมายเลข 2 ว่า เงินที่ ขาดหายไปจำเลยอื่นเป็นผู้รับไว้จากบุคคลภายนอก แล้วไม่นำส่งให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อ นำส่งแก่โจทก์ โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ร่วมรู้เห็นในการที่จำเลยอื่นไม่ส่งเงินนี้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้ร่วมกับจำเลยอื่นรับเงินไว้แล้วไม่ส่งให้โจทก์ดังที่โจทก์ฟ้อง แม้ จำเลยที่ 1 จะเป็นหัวหน้าแผนกการเงิน มีหน้าที่รับเงินจากจำเลยอื่นแล้วนำส่งให้ โจทก์โดยการนำฝากเข้าบัญชีโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับ ใบนำส่งเงินและสมุดคุมยอดรายรับรายจ่ายหากมีการส่งเงินให้จำเลยที่ 1 ไม่ครบ จำเลยที่ 1 ก็น่าจะตรวจพบได้อันเข้าลักษณะประมาทเลินเล่อ ปล่อยให้จำเลยอื่นเอา เงินของโจทก์ไปก็ตาม แต่โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์โดย ประมาทเลินเล่อในลักษณะดังกล่าวและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ศาลจะพิพากษาให้ จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยอื่นเพราะเหตุนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้องนอก ประเด็น ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น ส่วน ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ